

1505558-15.2021.8.26.0624

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Nalesso Salmaso

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2280670/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 20824201 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2077/21/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2280670 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

HERIQUE LEITE CARDOSO

Vítima:

SAÚDE ...

RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí - 18278-440 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR - JUSTIÇA TERAPÊUTICA

Processo nº:

1505558-15.2021.8.26.0624

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2280670/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 20824201 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2077/21/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2280670 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

HERIQUE LEITE CARDOSO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Em 12 de maio de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da(o) Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, da Comarca de Tatuí, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). MM. Juiz Titular da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tatuí/SP, comigo escrevente abaixo assinada, foi aberta a audiência preliminar, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, compareceram: Dr. Rafael Corrêa de Moraes Aguiar, Promotor de Justiça; Dra. Monique Campos Fidêncio, OAB/SP 449.167, defensora constituída, neste ato, para todas as cláusulas da procuração "ad judícia", o(a)(s) autor(a)(res) dos fatos. INICIADOS OS TRABALHOS, pelo MM. Juiz foi dada a palavra ao(a) Dr.(a) Promotor (a) de Justiça que se manifestou nos seguintes termos: "MM. Juiz, ao invés do oferecimento de proposta de transação penal consistente no pagamento de multa ou prestação de serviços à comunidade, ofereço ao(à)(aos) acusado(a)(s)

proposta consistente na advertência ao autor dos fatos sobre os efeitos da droga, nos termos do artigo 28, I, da Lei 11.343/06, na qual o(a)(s) autor(a)(res) dos fatos fica(m) ADVERTIDO(A)(S) sobre os efeitos das drogas, tanto no que diz respeito aos malefícios à saúde, como aos problemas familiares e sociais causados pelo consumo de substância ou de produtos capazes de causar dependência. Fica também o(a)(s) autor(a)(res) dos fatos ADVERTIDO(A)(S), ainda, sobre as consequências legais do uso de drogas, especialmente sobre as garantias previstas no art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343.06, para o caso de recusa injustificada ao cumprimento da penalidade aplicada, assim como das consequências da reincidência, conforme art. 28, § 6º, da Lei nº 11.343/06: "... Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: 1) admoestação verbal; II) multa.". A seguir, indagados o(a)(s) autor(a)(es) dos fatos e seu(sua) defensor(a)(es), ambos assentiram integralmente a proposta, sendo dito pelo(a)(s) autor(a)(s) do fato ter(em) compreendido tudo o quanto lhe(s) foi explicado, comprometendo-se a cumprir o que lhe foi determinado e a não reincidir. Em seguida, dada a palavra ao D. Representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz: Diante da proposta acima, aceita pelo(a)(s) autor(a)(s) dos fatos, que sai(em) devidamente advertido(s) nesta oportunidade, requeiro a extinção da punibilidade dos agentes, nos termos da lei especial". A seguir, pelo (a) MM. Juiz (a) foi proferida a seguinte sentença: "Vistos... Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação penal firmada nestes autos. Diante da proposta ministerial, consistente em advertência do(a)(s) averiguado(a)(s) sobre os efeitos das drogas, a qual foi por ele(s) aceita, os quais, neste ato, foi(ram) devidamente advertido(s), JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a)(s) autor(a)(es) dos fatos HERIQUE LEITE CARDOSO, o que faço com fundamento no art. 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Oportunamente, estando em termos, ARQUIVEM-SE os autos, comunicando-se e anotando-se." Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo(a) MM. Juiz(a), dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput da Resolução 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Nada mais. Eu, _____, Flávia Donata Oliveira, digitei e subscrevi.